

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 467/2539 นาย สังเวียน บุญมี
นาง สังเวียน วิริยจารี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 221

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54 วรรคแรก,
มาตรา 56, มาตรา 58 วรรคแรก

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 24

คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลที่มีได้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯตามมาตรา56ย่อมาถึงที่สุดแต่มาตรา58วรรคหนึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อ ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลในการพิจารณาคดีของศาลให้ถือว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็น คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการโดยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาตามคำวินิจฉัยดังกล่าวในกรณีนี้โดยอนุโลมซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา221บัญญัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตุลาการคือพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการฯมาตรา24วรรคสองให้ศาลมีอำนาจแก้ไขในกรณีที่คำชี้ขาดมีข้อบกพร่องอันมิใช่สาระและอาจแก้ไขได้เช่นการคำนวณตัวเลขหรือการกล่าวอ้างถึงบุคคลหรือทรัพย์สินใดผิดพลาดไปแต่การนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อสภาพความชอบกฎหมายของคำวินิจฉัยถึงที่สุดของคชก.ตำบลโดยเฉพาะข้อที่ว่าราคาที่คชก.ตำบลวินิจฉัยให้ผู้รับโอนชานาให้แก่ผู้เช่าชานาเป็นราคาตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯมาตรา54วรรคหนึ่ง

หรือไม่ศาลต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและกำหนดราคาให้ถูกต้องแล้วพิพากษา
บังคับให้ขายตามราคาที่กำหนดไปได้แม้จะเป็นการแก้ไขคำวินิจฉัยที่ถึงที่สุดของ
คชก.ต่ำบลก็ตาม

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ดำเนินการ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ที่นา
โฉนด เลขที่ 9204 แก่ โจทก์ ใน ราคา 216,000 บาท ตาม มติคชก. ต่ำบล ชายนา
หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ก็ ให้ จำเลย ส่งมอบ โฉนด ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ต่อ
ศาล และ ให้ โจทก์ วางเงิน จำนวน 216,000 บาทแล้ว รับ โฉนด ไป ดำเนินการ จด
ทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ เอง โดย ถือเอาตาม คำพิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง
เจตนา ของ จำเลย จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิจารณา
ยก ฟ้องโจทก์ โจทก์ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ว่า ให้ จำเลย จดทะเบียน
โอน ขาย ที่นา โฉนดเลขที่ 9204 แก่ โจทก์ ใน ราคา 216,000 บาท (ไร่ ละ 8,000
บาท) หาก จำเลยไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ โจทก์ วางเงิน ตาม จำนวน ดังกล่าว ต่อ ศาล
เพื่อให้ จำเลยรับ ไป และ ให้ โจทก์ ไป ดำเนินการ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ เอง
โดยให้ ถือเอา ตาม คำพิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย
จำเลย ฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ฟังได้ ว่า โจทก์ เป็น ผู้เช่าที่นา พืพาท
ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น จำเลย ฎีกา ต่อไป ว่า มติ ของ คชก.ต่ำบล ชายนา ไม่
ชอบ เพราะ ไม่ เรียก เจ้าของ ที่นา พืพาท เดิม เข้าร่วม ประชุม นาย ดำรงค์ สามี
จำเลย ไม่ได้ เข้า ประชุม แทน เจ้าของ ที่นา พืพาท คชก. ต่ำบล ชายนา ไม่ วินิจฉัย
ว่า โจทก์ เป็น ผู้เช่า นา หรือไม่ เสีย ก่อน เห็นว่า ตาม พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคสอง กล่าว ถึง เฉพาะผู้เช่า นา คือ
โจทก์ กับ ผู้รับโอน คือ จำเลย เท่านั้น ฉะนั้น จึง ไม่จำต้องเรียก เจ้าของ ที่นา

พิพาท เดิม เข้าร่วม ประชุม และ นาย ดำรงค์ เบิก ความ เป็น พยาน จำเลย รับ ว่า
ไป ประชุม แทน จำเลย และ นาย ดำรงค์ แกลง ต่อ ที่ ประชุม รับ ว่า โจทก์ เป็น ผู้
เช่า ที่นา พิพาท ข้อเท็จจริง จึงฟังได้ ตาม ที่นาย ดำรงค์ เบิกความ ฉะนั้น คชก.
ตำบล ชายนา ไม่จำต้อง วินิจฉัย ข้อเท็จจริง ดังกล่าว อีก ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ฟังไม่
ขึ้น จำเลย ฎีกา ข้อ สุดท้าย ว่า ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ให้ จำเลยโอน ขาย ที่นา
พิพาท ให้ โจทก์ ใน ราคา 216,000 บาท ไม่ชอบ เพราะจำเลย ซื้อ ที่นา พิพาท จาก
ผู้ขาย ใน ราคา 630,000 บาท ข้อ นี้โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ซื้อ ที่นา พิพาท ไร่ ละ
8,000 บาท รวม เงิน 216,000 บาท ขอให้ บังคับ ให้ จำเลย ขาย ที่ดิน ให้ โจทก์ ใน
ราคา ดังกล่าวเห็นว่า พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ.
2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติ ว่า "ถ้า ผู้ให้เช่า นา ขาย นา ไป โดย มิได้ปฏิบัติ
ตาม มาตรา 53 ไม่ว่า นา นั้น จะ ถูก โอน ต่อไป ยัง ผู้ใด ผู้เช่า นามีสิทธิ ซื้อ นา
จาก ผู้รับโอน นั้น ตาม ราคา และ วิธีการ ชำระ เงิน ที่ผู้รับโอน ซื้อ ไว้ หรือ ตาม
ราคา ตลาด ใน ขณะ นั้น แล้วแต่ ราคา ไດ จะ สูงกว่า กัน " ฉะนั้น คำวินิจฉัย ของ
คชก. ตำบล ชายนา ที่ ให้ โจทก์ ซื้อ ที่นา พิพาท จาก จำเลย ใน ราคา ที่นาง พยุง
ขาย ให้ จำเลย จึง ไม่ต้อง ด้วย บท กฎหมาย ดังกล่าว เพราะ โจทก์ มีสิทธิ ซื้อ ที่
นา พิพาท จาก จำเลยใน ราคา ที่ จำเลย ซื้อ ไว้ จาก นาง พยุง หรือ ตาม ราคา
ตลาด ใน ขณะที่ มี การ ซื้อ ขาย กัน ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ ดังกล่าว ฎีกา
จำเลยข้อ นี้ ฟังขึ้น หนึ่ง เกี่ยวกับ คำวินิจฉัย ของ คชก. ตำบล ชายนา นี้ แม้ พระ
ราชบัญญัติ การเช่าที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 จะ บัญญัติใน มาตรา 56
วรรคสอง ว่า คำวินิจฉัย ของ คชก. ตำบล ที่ มิได้ อุทธรณ์ตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง
ให้ เป็น ที่สุด และ ใน มาตรา 58 วรรคหนึ่งว่า ใน กรณี มี การ ผ่าฝืน หรือไม่
ปฏิบัติ ตาม คำวินิจฉัย ดังกล่าว เมื่อผู้มีส่วนได้เสีย ร้องขอ ต่อ ศาล ใน การ
พิจารณา ของ ศาล ให้ ถือว่าคำวินิจฉัย ดังกล่าว เป็น คำชี้ขาด ของ
อนุญาโตตุลาการ โดย ให้ นำ บทบัญญัติว่าด้วย การ พิจารณา พิพากษา ตาม คำ

ชี้ขาด ของ อนุญาตตุลาการใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มา ใช้
บังคับ แก่ การ พิเคราะห์พิพาท ตาม คำวินิจฉัย ดังกล่าว ใน กรณี นี้ โดย อนุโลม
ซึ่ง การ พิเคราะห์พิพาท ดังกล่าว นี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 221บัญญัติ ให้ เป็น ไป ตาม กฎหมาย ว่าด้วย อนุญาตตุลาการ คือ พระราช
บัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 โดย พระราชบัญญัติ นี้ บัญญัติ ใน มาตรา 24
วรรคหนึ่ง ว่า "ใน กรณี ที่ ศาล เห็นว่า คำชี้ขาด ไ้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ ใช้ บังคับ
แก่ ข้อพิพาท นั้น หรือ เป็น คำชี้ขาด ที่ เกิดจาก การกระทำหรือ วิธีการ อัน มีชอบ
อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือ มิได้ อยู่ใน ขอบเขต แห่งสัญญา อนุญาตตุลาการ ที่ มีผล
ผูกพัน ตาม กฎหมาย หรือ คำขอ ของ คู่กรณีให้ ศาล มีอำนาจ ทำ คำสั่ง ปฏิเสธ ไม่
รับ บังคับ ตาม คำชี้ขาด นั้น " และ ในมาตรา 24 วรรคสอง ว่า "ใน กรณี ที่ คำชี้ขาด
ไ้ มี ความ บกพร่องอัน มิใช่ สำคัญ และ อาจ แก้ไข ให้ ถูกต้อง ได้ เช่น การ
คำนวณตัวเลข หรือ การ กล่าวอ้าง ถึง บุคคล หรือ ทรัพย์สิน สิ่ง ไ้ ผิดพลาด ไป ศาล
อาจแก้ไข ให้ ถูกต้อง และ มี คำพิพากษา ให้ บังคับ ตาม คำชี้ขาด ที่ ไ้ แก้ไข แล้ว
นั้น ไ้ " แต่ ก็ เห็น ไ้ได้ว่า การ นำ บทบัญญัติ ว่าด้วย การ พิเคราะห์ พิพาทตาม
คำชี้ขาด ของ อนุญาตตุลาการ ดังกล่าว มา ใช้ บังคับ แก่ การ พิเคราะห์พิพาท
บังคับ ตาม คำวินิจฉัย ที่ ถึงที่สุด ของ คชก. ตำบล จะ ต้อง นำบทบัญญัติ ดังกล่าว
มา ใช้ บังคับ เพียง เท่าที่ ไม่ ขัด ต่อ สภาพ ความชอบ ด้วยกฎหมาย ของ คำ
วินิจฉัย ที่ ถึงที่สุด ของ คชก. ตำบล โดยเฉพาะ ใน ข้อ ที่ ว่าราคา ที่ คชก. ตำบล
วินิจฉัย ให้ ผู้รับโอน ขาย นา ให้ แก่ ผู้เช่า นาเป็น ราคา ตาม พระราชบัญญัติ การ
เช่าที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524มาตรา 54 วรรคหนึ่ง หรือไม่ มิใช่ ข้อ ที่ เป็น
ดุลพินิจ เด็ดขาด ของคชก. ตำบล ใน การ พิเคราะห์ ว่า จะ บังคับ ตาม คำวินิจฉัย
ของ คชก.ตำบล หรือไม่ ศาล ต้อง พิเคราะห์ ว่า ราคา ที่ คชก. ตำบล วินิจฉัยเป็น
ราคา ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว หรือไม่ ถ้า มิใช่ ศาล ย่อม พิเคราะห์จาก พยานหลัก
ฐาน และ กำหนดราคา ให้ ถูกต้อง แล้ว พิพากษา ให้ บังคับ ให้ขาย ตาม ราคา ที่

กำหนดไปได้ แม้ การ พิพากษา ดังกล่าว จะ เป็นการแก้ไข คำวินิจฉัย ที่ ถึงที่สุด ของ คชก. ตำบล ซึ่ง มิใช่ เป็น การ แก้ไขตาม มาตรา 24 วรรคสอง ของ พระราชบัญญัติ อนุญาตไต่ตุลาการ พ.ศ. 2530 ดังนั้น ใน เมื่อ จำเลย ต่อบุ๊ ว่า ชื่อ ที่นา พิพาท ใน ราคา 630,000 บาท จึงมี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ต่อบุ๊ ว่า โจทก์ มีสิทธิ ชื่อ ที่นา พิพาท จากจำเลย ใน ราคา ไต่ ข้อ นี้ จำเลย นำสืบ ว่า จำเลย ชื่อ ที่นา พิพาท จากนาง พยุง กับพวก ใน ราคา 630,000 บาท พยาน จำเลย มี นาย ดำรงค์ สามี จำเลย และ นาง พยุง เจ้าของ ที่ดิน มา เบิกความ สนับสนุน ศาล ตรวจ ดู รายงาน การ ประชุม คชก. ตำบล ชายนา เอกสาร หมายเลข 4 นาย ดำรงค์ แถลงว่า นาง พยุง ไต่ กุ้ยม เงิน 500,000 บาท ไม่มี เงิน ไต่ จึง ขาย ที่นา ตำบล ชายนา จำนวน 27 ไร่ ใน ราคา ไร่ ละ 25,000 บาท เป็น เงิน 675,500 บาท เห็นว่า การ ชื่อ ขาย ดังกล่าว จำเลย ไม่มี หลักฐานการ ชื่อ ขาย มา แสดง ว่า ตกลง ชื่อ ขาย กัน ใน ราคา ดังกล่าว จริง แต่ ที่ดินตั้ง อยู่ ตำบล ชายนา อำเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ด้าน ทิศตะวันตก ติด ทาง สาธารณประโยชน์ ที่ จดทะเบียน โอน ขาย ไร่ ละ 8,000 บาทน่าจะ จะ ไม่ ตรง ต่อบุ๊ ความ เป็น จริง ซึ่ง โจทก์ เอง ก็ เบิกความ รับ ว่าใน ช่วง ปี 2531 ที่ดิน ที่อยู่ ใกล้เคียง กับ ที่นา พิพาท ชื่อ ขาย กัน ไร่ ละไม่เกิน 13,000 บาท ทั้ง จำเลย เอง ก็ มิได้ นำสืบ ให้ เห็นว่า ราคา ตลาดของ ที่ดิน ใกล้เคียง ชื่อ ขาย กัน ไร่ ละ เท่าใด จึง น่าเชื่อ ว่า ที่นาพิพาท มี ราคา ใน วัน ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2531 ไร่ ละ ประมาณ 13,000 บาทข้อเท็จจริง จึง พังได้ ว่า ใน ขณะที่ นาง พยุง ขาย ที่นา พิพาท ให้ แก่ จำเลย ที่นา พิพาท มี ราคา ตลาด ไร่ ละ 13,000 บาท โจทก์ จึง ต้อง ชื่อ ค่ใน ราคา ดังกล่าว ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ให้ โจทก์ ชื่อ ที่นา พิพาท จาก จำเลยใน ราคา ไร่ ละ 8,000 บาท รวมเป็น เงิน 216,000 บาท นั้น ศาลฎีกาไม่เห็น พ้อง ด้วย อนึ่ง ศาลฎีกา เห็นสมควร กำหนด เวลา ให้ โจทก์ชำระ ราคา ที่ จะ ขอ ชื่อ ค่ ด้วย " พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ โจทก์ ชื่อ ที่นา พิพาท จาก จำเลย ใน ราคา ไร่ ละ 13,000 บาท โดย ให้ โจทก์ ชำระ ราคา

ภายใน หก สิบ วันนับแต่ วัน มี คำพิพากษา ของ ศาลฎีกา มิฉะนั้น ให้ ถือว่า โจทก์ ไม่พอใจ ขอ ชื้อ คื่น นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อมีกรณีพิพาทระหว่างผู้เช่านาผู้เช่าช่วงนาหรือผู้ให้เช่านาหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาดชก.ตำบลจะเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาทเมื่อคชก.ตำบลมีคำวินิจฉัยแล้วบุคคลดังกล่าวไม่เห็นด้วยจะต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลต่อคชก.จังหวัดภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยแต่ต้องไม่เกิน60วันนับแต่วันที่คชก.ตำบลได้มีคำวินิจฉัยตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524หากไม่มีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลให้เป็นที่สุดตาม มาตรา56วรรคสองเหตุที่กฎหมายบัญญัติให้คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลที่ไม่ได้อุทธรณ์ ให้เป็นที่สุดนั้นเพราะเห็นว่าหากบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่พอใจคำวินิจฉัยย่อมจะต้องอุทธรณ์เมื่อไม่อุทธรณ์แสดงว่าพอใจจึงไม่มีเหตุที่จะเป็นคดีสืบต่อไปอีกดังนั้น การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยนำพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ.2530มาตรา24มา บังคับใช้โดยอนุโลมและสามารถแก้ไขคำวินิจฉัยของคชก.ตำบลถึงที่สุดได้นั้นจะชอบ ด้วยบทกฎหมายตามวัตถุประสงค์หรือไม่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของมาตรา24ซึ่ง บัญญัติว่า"ในกรณีที่ศาลเห็นว่าคำชี้ขาดใดไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับแก้ไขข้อ

พิพาทนั้นหรือเป็นคำชี้ขาดที่เกิดจากการกระทำหรือวิธีการอันมิชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมิได้อยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาตการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายหรือคำขอของคู่กรณีให้ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดนั้น ในกรณีที่คำชี้ขาดใดมีความบกพร่องอันมิใช่สาระสำคัญและอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้เช่น การคำนวณตัวเลขหรือการกล่าวอ้างถึงบุคคลหรือทรัพย์สินใดผิดพลาดไปศาลอาจแก้ไขให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดที่ได้แก้ไขแล้วนั้นได้" จากบทบัญญัติดังกล่าวตามมาตรา24วรรคหนึ่งให้ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดนั้นส่วนมาตรา24วรรคสองให้ศาลมีอำนาจแก้ไขข้อบกพร่องอันมิใช่สาระสำคัญได้และได้ยกตัวอย่างไว้ว่าเช่นการคำนวณตัวเลขการกล่าวอ้างถึงบุคคลหรือทรัพย์สินใดผิดพลาดไปศาลจึงจะแก้ไขให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาให้บังคับไปตามคำชี้ขาดที่ได้แก้ไขแล้วนั้นได้ตามมาตรา24วรรคสองจึงคล้ายกับการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยในคำพิพากษาหรือคำสั่งใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา143คือแก้ไขในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญแต่การที่คชก.ด่าบลวินิจัยให้โจทก์ซื้อที่นาพิพาทจากจำเลยในราคาที่นางพยุงขายให้แก่จำเลยแต่ศาลฎีกาไปพิพากษาแก้ไขในตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นการแก้ไขในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญจึงไม่น่าที่จะกระทำได้หากศาลเห็นว่าคำชี้ขาดนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีอยู่ทางเดียวคือทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดนั้นตามมาตรา24วรรคหนึ่งเท่านั้น ศิริชัย วัฒนโยธิน